



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 Registro delle Delibere
del 15/04/2025

OGGETTO

Direttive (UE) 2018/2001-944/2019 e art. 31 Decreto Legislativo 199/2021 - Atto di Indirizzo per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2025 del giorno 15 mese di aprile alle ore 17:15 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Rag. Zofrea Vincenzo - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-nel novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato “*Clean Energy for all Europeans Package*” (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'UE con l'accordo di Parigi. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza assumono le Direttive 2018/2001 (che introduce le “Comunità di Energia Rinnovabile”) e 944/2019 (che definisce le 2Comunità Energetiche dei Cittadini”), che sono in fase di recepimento da parte degli Stati membri;

-con l'art. 42-bis del D.L. 162/2019 cd. “Milleproroghe”, convertito dalla Legge. n. 8/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020), ha deciso di recepire in anticipo la Direttiva 2018/2001, consentendo (sia pur a specifiche condizioni) ai consumatori di energia elettrica di associarsi per realizzare “Comunità di Energia Rinnovabile” (C.E.R.);

-l'art. 31 del decreto legislativo 199/2021 (pubblicata in GU n. 285 del 30/11/2021 Supplemento ordinario n. 42/L) del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

Considerato che:

-l'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia. In parallelo si assiste anche all'evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;

-al centro di tale evoluzione ci sono le “Comunità Energetiche”, il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità - sia economici sia di qualità della vita e di erogare servizi sul territorio;

-in tale contesto, centrale può essere il ruolo del Comune, quale soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini;

-la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche. La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori;

Tenuto conto che:

-il Comune di Squillace ha tra gli obiettivi strategici di mandato lo sviluppo di modelli innovativi di sviluppo territoriale basati sull'energia, e l'attuale grave crisi energetica rende ancor più impellente la necessità di adottare provvedimenti in questo settore;

-inoltre, grazie agli incentivi già oggi disponibili per il settore privato nel campo dell'energia, è possibile creare progetti locali replicabili ed a valore aggiunto, favorendone l'aggregazione e creando iniziative che superino le soglie dimensionali di interesse per “grandi” investitori;

Considerato che l'art. 31 del Dlgs 199/2021 prevede un ruolo attivo per i Comuni (che possono partecipare come soci alle C.E.R.), nonché una serie di incentivi ventennali per l'energia autoconsumata ed in attesa dei decreti attuativi di cui all'art. 32;

Visto il disposto di legge, che testualmente recita:

1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
 - a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
 - b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono

- situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
- c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale ed industriale principale;
 - d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
 - b) l'energia autoprodotta utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
 - c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
 - d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
 - e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
 - f) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Ritenuto di favorire la costituzione sul proprio territorio della Comunità Energetica Rinnovabile, che aggrega utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di un'infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli incentivi dello Stato;

Dato atto che la natura giuridica della C.E.R. è di Associazione non riconosciuta;

Visto l'art. 36 del Codice Civile, in base al quale la disciplina dell'organizzazione di un'associazione non riconosciuta è rimessa all'autonomia degli associati espressa nello Statuto che accompagna l'Atto Costitutivo;

Ritenuto, a tal fine, di dover dare specifico indirizzo al Settore Tecnico finalizzato a promuovere una fase conoscitiva pubblica tesa a valutare l'interesse delle utenze presenti sul territorio comunale per creare la Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R.", e verificare la sussistenza dei presupposti per la costruzione di un'infrastruttura tecnologica, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per l'attivazione dei contributi regionali e/o di altre forme di finanziamento a sostegno delle CER;

Attesa la propria competenza a mente dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49 comma 1, D.Lgs. n° 267/2000;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata e di seguito riportata;

1. di promuovere, per le motivazioni riportate in narrativa, una fase conoscitiva pubblica tesa a valutare l'interesse delle utenze presenti sul territorio comunale a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R.", favorendo, così, la costruzione di un'infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli ulteriori incentivi regionali, nazionali o europei;
2. di dare indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre specifico "*Avviso di manifestazione di interesse*" per l'adesione alla Comunità e porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di demandare al Settore Tecnico:
 - a) la gestione della fase conoscitiva attraverso la pubblicazione dell'avviso di cui al punto 2;
 - b) all'analisi delle manifestazioni di interesse e verifica della sussistenza dei presupposti per la costituzione di una nuova tipologia di aggregazione per la produzione di energia elettrica rinnovabile e che potrà essere efficacemente utilizzata per l'attivazione dei contributi regionali e/o di altre forme di finanziamento a sostegno delle CER;
4. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online e sul sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente, con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea



Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____



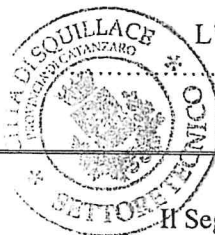
Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



